

ได้ขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖ แปลง รวมถึงที่ดินแปลงที่เป็นทางสาธารณประโยชน์พิพาทด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รวมที่ดินทั้ง ๖ แปลงเข้าด้วยกันเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๓๓๘ และก่อสร้างประตูรั้วเหล็กปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ต่อมา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้เส้นทางพิพาทว่ามีการก่อสร้างรั้วเหล็กปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูรั้วเหล็กพิพาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยว่าให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือชี้แจงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตว่าทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวยังไม่มีผลการลาดยางและก่อสร้างคูระบายน้ำแต่มีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดูแลอยู่ จึงรับฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้จึงเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับผู้จัดการมรดกของนาง ว. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมได้แบ่งหักทางพิพาทจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้จดทะเบียนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๔ ตามสารบัญญัติแนบท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๙ โดยอธิบดีกรมที่ดินยังไม่ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๑^๒

^๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนออกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้



แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าสถานะทางกฎหมายของที่ดินพิพาท ยังคงเป็นทางสาธารณประโยชน์และเป็นที่สาธารณะตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วเหล็กปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ รั้วเหล็กที่พิพาทจึงเป็นรั้วที่สร้างขึ้นติดต่อกหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ จึงเป็นอาคารตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการก่อสร้างรั้วเหล็กปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ เป็นกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างหรือสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูรั้วเหล็กที่พิพาทออกไปให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง โดยได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับพร้อมทั้งปิดคำสั่งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในประการอื่น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖๕/๒๕๕๙)

กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองเดิมที่ถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะมีคำสั่ง ต้องถือว่าผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามคำสั่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองคนปัจจุบันไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีชื่อในคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณคร่อมทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่มาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดไว้ ถือเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณคร่อมทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารส่วนที่ก่อสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว และคำสั่งให้รื้อถอนสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่คร่อมทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้นาง ย. มารดาของผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยอนุญาตให้สร้างขานมีหลังคาคลุมขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๖ เมตร และสุขาภิบาลแม่สายได้ออกใบอนุญาตให้นาง ย. ทำการก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุที่นาง ย. ทำสัญญาเช่าไว้กับกระทรวงการคลัง โดยอนุญาตให้สร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้ประกอบการค้า ซึ่งนาง ย. ได้สร้างสะพานและระเบียงเหล็กรูปพรรณคร่อมทางสาธารณะเพื่อเชื่อมระหว่างอาคารที่ตนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างกับอาคารอีกหลัง เมื่อนาง ย. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรจึงได้อาศัยอยู่ในอาคารและครอบครองสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียง



หลักฐานพรรณดังกล่าวตลอดมา ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า สะพานหลักฐานพรรณและระเบียบหลักฐานพรรณดังกล่าวสร้างรुकล้ำทางสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า สะพานและระเบียบที่พิพาทก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและสร้างรुकล้ำทางสาธารณะจริง จึงมีคำสั่งถึงนาง ย. เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร/ผู้ดำเนินการ/ผู้ควบคุมงาน รวม ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้างสะพานหลักฐานพรรณและระเบียบหลักฐานพรรณ ระงับการรुकล้ำที่สาธารณะจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วน ของอาคารที่ก่อสร้างสะพานหลักฐานพรรณคร่อมถนนสาธารณะและระเบียบหลักฐานพรรณที่รुकล้ำทางสาธารณะทั้งหมด และคำสั่งให้รือกถอนสะพานหลักฐานพรรณและระเบียบหลักฐานพรรณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับมอบอำนาจจากนาง ย. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามคำสั่ง และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใหม่เพื่อใช้สะพานหลักฐานพรรณและระเบียบหลักฐานพรรณที่พิพาทต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคำสั่งมีขึ้นภายหลังจากที่นาง ย. ถึงแก่ความตายไปแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรของนาง ย. และได้ครอบครองสะพานหลักฐานพรรณและระเบียบหลักฐานพรรณที่พิพาทอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งทั้งสามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องอยู่ในบังคับของคำสั่งทั้งสามคำสั่งดังกล่าว และถือเป็นผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทั้งสามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามคำสั่งในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการยื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับมอบอำนาจจากนาง ย. จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้แม้ไม่ปรากฏว่านาง ย. ได้สร้างสะพานและระเบียบหลักฐานพรรณที่พิพาทนี้เมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาจากใบอนุญาตของกรมเจ้าท่าที่อนุญาตให้นาง ย. ทำการสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ และตามแผนที่สังเขปแนบใบอนุญาตดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นเพียงการอนุญาตให้สร้างขานมีหลังคาคลุมยื่นล้ำเข้าไปในแม่น้ำสาย

โดยไม่ปรากฏว่ามีการอนุญาตให้สร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณเชื่อมระหว่างอาคารคร่อมทางสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับจากลักษณะของสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่พิพาทนี้ มีลักษณะเป็นการสร้างเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารสองหลัง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอาคารที่นาง ย. ได้รับอนุญาตจากสุขาภิบาลแม่สายให้ก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุที่เช่าเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรณีจึงเชื่อได้ว่าสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่พิพาทได้มีการสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการสร้างภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลเมืองพาน อำเภอพาน และเขตสุขาภิบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๘ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เมื่อสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่พิพาทมีลักษณะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ซึ่งถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านาง ย. ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการสร้างสะพานและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่พิพาทคร่อมทางสาธารณะ หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรของนาง ย. ได้ครอบครองสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณต่อจากมารดาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองอาคารที่เป็นสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ ประกอบมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเมื่อสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่พิพาทดังกล่าวเป็นการสร้างคร่อมทางสาธารณะ ถือเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณ ระงับการรื้อถอนที่สาธารณะจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารที่ก่อสร้างสะพานเหล็กรูปพรรณคร่อมถนนสาธารณะและระเบียงเหล็กรูปพรรณที่รื้อถอนทางสาธารณะทั้งหมด และคำสั่งให้รื้อถอนสะพานเหล็กรูปพรรณและระเบียงเหล็กรูปพรรณดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๔๐/๒๕๕๙)



อาคารในเขตกรุงเทพมหานครที่ก่อสร้างมาก่อนที่ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะมีผลใช้บังคับ แม้ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะร่น ตามข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ยังคงมีข้อจำกัดว่าห้ามมิให้มีการต่อเติมหรือขยายอาคาร ที่มีแนวอาคารและระยะชิดกับข้อบัญญัตินี้ เว้นแต่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๘๓ ของข้อบัญญัติฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการดัดแปลงอาคารดังกล่าวบริเวณชั้นดาดฟ้า เพื่อใช้เป็นห้องพระและป้องกันแสงแดด ซึ่งถือว่าไม่ใช่เป็นการดำเนินการซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมหรือดัดแปลงเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม อีกทั้ง เป็นการดัดแปลงอาคารภายหลังจากที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อบัญญัติข้างต้นมีผลใช้บังคับแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่ง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการดัดแปลง ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการเขตดินแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการ ต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งช่างโยธา ๖ ของสำนักงานเขตดินแดงได้ตรวจอาคาร ดังกล่าวแล้วรายงานว่าการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ครอบครองอาคาร และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของอาคาร โดยสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งให้รื้อถอนอาคาร ส่วนที่มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตออกทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดัดแปลง อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด ๔x๒ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร บริเวณทางเดินหลังอาคารตึก ๓ ชั้น แต่ให้ยกอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. พร้อมหลังคาโครงเหล็ก ขนาด ๔x๑๒ เมตร สูง ๓ ถึง ๔ เมตร บริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วน

ที่เกี่ยวกับการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. พร้อมหลังคาโครงเหล็กบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคาร และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดัดแปลงบริเวณดาดฟ้าของอาคารพิพาทจาก ๓ ชั้น เป็น ๔ ชั้น ภายหลังที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารดังกล่าวปลูกสร้างอยู่ติดถนนซอยอินทามระ ๕๗ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะกว้างประมาณ ๖.๒๐ ถึง ๖.๕๐ เมตร มีระยะร่นของแนวอาคารห่างจากจุดศูนย์กลางทางสาธารณะ ๔.๒๕ เมตร น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๗๒ วรรคสอง^{๔๓} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ระยะร่นของอาคารดังกล่าวจะไม่อยู่ในบังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ เนื่องจากได้ก่อสร้างอาคารก่อนที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่อาคารที่ก่อสร้างมาก่อนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ มีผลใช้บังคับ และมีแนวอาคารและระยะร่นขัดกับข้อบัญญัติดังกล่าวต้องห้ามมิให้ต่อเติมหรือขยาย เว้นแต่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตามข้อ ๘๓^{๔๔} ของข้อบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนผังอาคารที่ดัดแปลงระบุว่ามีการดัดแปลงบริเวณชั้นดาดฟ้าเดิมเป็นชั้นที่ ๔ หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็ก และมีผนังก่ออิฐ ฉาบปูน เสาเหล็ก ๘ ต้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์เป็นห้องพระและป้องกันแสงแดด จึงไม่ใช่เป็นการดำเนินการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือดัดแปลงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนตามนัยมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเลขที่ ๑/๕ ซนิต ค.ส.ล. พร้อมหลังคาโครงเหล็ก ขนาด ๔x๑๒ เมตร สูง ๓ ถึง ๔ เมตร บริเวณชั้นดาดฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมีขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกาศใช้บังคับ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒

^{๔๓-๔๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ตึกแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะที่ปลูกสร้างริมทางสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากศูนย์กลางทางสาธารณะอย่างน้อย ๖.๐๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๘๓ อาคารที่ก่อสร้างมาก่อนข้อบัญญัตินี้ มีแนวอาคารและระยะร่นขัดกับข้อบัญญัตินี้ ห้ามต่อเติมหรือขยาย เว้นแต่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม



ในฐานะเจ้าของอาคาร ระวังการดัดแปลง ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และให้รื้อถอนอาคารเฉพาะในส่วนที่ดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. พร้อมหลังคาโครงเหล็ก ขนาดประมาณ ๔x๑๒ เมตร สูงประมาณ ๓ ถึง ๔ เมตร บนดาดฟ้าตึกแถว ๓ ชั้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในข้อนี้ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ย่อมมีอำนาจพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งได้ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองระวังการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงบริเวณด้านหลังอาคารเดิม เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้วินิจฉัยให้เพิกถอนในส่วนของคำสั่งดังกล่าว สำหรับในส่วนที่ให้ระวังการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงบริเวณชั้นดาดฟ้า เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้นอกเหนือจากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๖๐)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อกำหนดลักษณะที่ตั้งของอาคารพร้อมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของสังคมในด้านต่าง ๆ แม้กฎหมายดังกล่าวจะมีเนื้อหาที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชนที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตนเองได้โดยอิสระ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้อำนาจไว้ จึงถือว่า

^{๔๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้

กฎหมายดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือถอนอาคารของตนที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขตามกฎหมายในเรื่องระยะห่างจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง นายกเทศมนตรีตำบลสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยก่อสร้างอาคารเป็น ๓ ชั้น จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทไว้ก่อน และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารฯ (แบบ ข. ๑) ตามคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณฯ (แบบ ค. ๑) รวมทั้งแจ้งว่า คำขออนุญาตดัดแปลงอาคารที่ยื่นไว้ยังขาดหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ไม่สามารถขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในวันเดียวกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท โดยให้รื้อถอนในส่วนระยะถอยร่นของแนวอาคารที่ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ หลังจากนั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้อง จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ให้รื้อถอนอาคารและคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาท แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรื้อถอนอาคารและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ได้กำหนดระยะถอยร่นไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร โดยมีข้อยกเว้นว่าหากจะก่อสร้างอาคารให้อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๓ เมตร ก็ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ ส่วนกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินหรือห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นการเฉพาะด้วย กรณีอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำขอตัดแปลงจากอาคาร ๒ ชั้นเป็นอาคาร ๓ ชั้น ความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร มีผนังอาคาร ๒ ด้าน คือ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ก่อสร้างโดยอยู่ห่างจากเขตที่ดิน ๓๐ เซนติเมตร ถือว่าน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายังขาดหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน โดยให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือยินยอมดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเพื่อขอหนังสือยินยอมดังกล่าวอีก ๓๐ วัน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ทำการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินได้ กรณีการยื่นขอตัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถออกใบอนุญาตขอตัดแปลงอาคารพิพาทได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทโดยให้รื้อถอนในส่วนระยะถอยร่นของแนวอาคารที่ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียงที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘)^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งได้กำหนดให้ออก

^{๔๖} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะที่ตั้งของอาคารพร้อมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยของสังคมในด้านต่าง ๆ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมีเนื้อหาที่จำกัดสิทธิ และเสรีภาพของเอกชนที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตนเองได้โดยอิสระ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง กรณีจึงถือเป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฯ พืพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๒/๒๕๖๐)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

การใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่จะได้รับการยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๘ หมายถึง กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ตามความเป็นจริง ดังนั้น แม้อาคารพิพาทจะมีการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารดังกล่าวดำเนินการจนแล้วเสร็จและมีการใช้ประโยชน์ ในอาคารมาก่อนที่จะมีการใช้บังคับผังเมืองรวม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนำข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมตาม กฎหมายว่าด้วยการ ผังเมืองมาใช้บังคับกับกรณีการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในกรณีดังกล่าวได้

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร

(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพักอาศัย โดยซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้แปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อมา มีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดี และนายตรวจอาคารของสำนักงานเขตหนองแขมตรวจพบว่า การก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีทำให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารน้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารน้อยกว่าข้างละ ๑ เมตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอาคารและแก้ไขแบบที่ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารให้มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างของอาคารไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เมตร ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิดัดแปลงอาคารดังกล่าวได้เนื่องจากได้ดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าวมาตลอด ผู้ฟ้องคดีมีความผิดเพียงก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้อำนาจขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่านั้น และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่กฎกระทรวงดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังกับอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นมูลพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๒๗^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ประสานหลักการบังคับใช้กฎหมายใหม่กับการคุ้มครองสิทธิ

^{๔๗} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๒๗ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์

ของบุคคลที่ได้รับไปแล้ว การได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๒๗ ดังกล่าว จึงหมายถึงกรณีที่ต้องมีการใช้ประโยชน์ตามความเป็นจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างและดัดแปลงอาคารพิพาทแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ในอาคารมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แม้จะเป็นการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และขัดกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวก็ตาม แต่การก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีก็อยู่ในขอบเขตแห่งสิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๔๔} แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ที่ให้การคุ้มครองไว้ และเป็นกรณีที่สามารภแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ในภายหลังตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร โดยมีแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างและดัดแปลงอาคารนั้นได้ตามมาตรา ๒๗^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว อันเป็นกรณีได้รับยกเว้นมิให้นำ

วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้คำนึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย

เมื่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐

^{๔๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๕} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่และให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป



กฎกระทรวงดังกล่าวมาใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนำข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับกับการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ของผู้ฟ้องคดี และพิจารณาการออกใบอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ มาใช้บังคับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓๖/๒๕๕๙)

ในกรณีที่มีการแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากได้รับใบรับแจ้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร มีการเตรียมพื้นที่โดยขนย้ายวัสดุที่เกิดขวางการก่อสร้างออกจากที่ดินและปรับพื้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร รวมทั้งมีการสั่งซื้อเสาเข็มขนาดใหญ่เพื่อลงฐานรากของอาคารที่จะก่อสร้าง มาตั้งแต่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใช้บังคับแล้ว กรณีย่อมถือเป็นการได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าว อันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้น แม้การก่อสร้างอาคารจะไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็หาเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวว่าอาคารที่แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างทำการก่อสร้างภายหลังกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ ทำให้อาคารที่ยื่นแจ้ง

ขัดกับกฎกระทรวงดังกล่าว ในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) โดยตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคารระบุพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเกิน ๘ ต่อ ๑

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๒๖ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม สำนักงานพาณิชย์ และที่จอดรถยนต์จำนวน ๒๗๕ คัน พื้นที่ ๓๕,๔๕๐ ตารางเมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบรับหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตามแบบ (กทม.๖) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้างอาคารว่า แบบแปลนอาคารและเอกสารยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องแก้ไขหลายครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขและแจ้งการแก้ไขตามข้อทักท้วงทุกครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารจากอาคาร ค.ส.ล. ๒๖ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๕,๔๕๐ ตารางเมตร เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓๐ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๔,๖๒๐ ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นโรงแรม (๗๙ ห้อง) สำนักงานพาณิชย์ และที่จอดรถยนต์จำนวน ๒๗๕ คัน เนื่องจากขนาดพื้นที่ ขนาดอาคาร และการนับชั้นไม่ตรงตามข้อเท็จจริง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้แก้ไขข้อความในใบรับหนังสือแจ้งฉบับเดิมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายตรวจอาคารไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารพบว่า อาคารยังมีได้ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งข้อทักท้วงเพิ่มเติมว่า อาคารที่แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างทำการก่อสร้างภายหลังกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ ทำให้อาคารที่ยื่นแจ้งขัดกับกฎกระทรวงดังกล่าว ในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) โดยตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร ระบุพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเกิน ๘ ต่อ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์หนังสือแจ้งข้อทักท้วงดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนที่ได้ยื่นแจ้งไว้ตามแบบ (กทม.๖) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับ



ในขณะนั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบรับหนังสือแจ้งให้ตามแบบ กทม. ๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ แต่ต่อมามีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่จะก่อสร้างอาคารนั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใช้บังคับตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๙ (๓) (ค) กำหนดให้เป็นที่ดินประเภท ย. ๑๐ บริเวณ ย. ๑๐-๑๘ (สีน้ำตาล) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นใน ที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และข้อ ๒๑ วรรคสาม (๑) กำหนดให้การใช้ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ไม่เกิน ๘ ต่อ ๑ ซึ่งตามแบบแปลนอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นแจ้งการก่อสร้างไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอัตราส่วน พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เกินกว่า ๘ ต่อ ๑ แบบแปลนอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นแจ้ง การก่อสร้างไว้ดังกล่าว จึงมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เกินกว่าที่ข้อ ๒๑ วรรคสาม (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้มีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และมีการเตรียมพื้นที่โดยขนย้ายวัสดุที่เกิดขวาง การก่อสร้างออกจากที่ดิน และปรับพื้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร รวมทั้งมีการสั่งซื้อเสาเข็ม ขนาดใหญ่ เพื่อลงฐานรากของอาคารที่จะก่อสร้าง ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศใช้บังคับแล้ว จึงย่อมถือเป็นกรณีได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน มาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าว อันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งข้อทักท้วง การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีว่า อาคารที่แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างได้ทำการก่อสร้าง ภายหลังกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ ทำให้อาคารที่ยื่นแจ้งไว้ขัดกับกฎกระทรวงดังกล่าว ในเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เกินกว่า ๘ ต่อ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการวินิจฉัย ในทำนองเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๘๕/๒๕๕๙)

บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

การที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ เนื่องจากเห็นว่าการจัดให้มีระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้อีกไม่ว่าจะในบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้นักลงทุนไปสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ไว้ในหนังสือแจ้งปฏิเสธไม่แสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอันมีน้ำหนักเพียงพอแก่การเชื่อถือ อันได้แก่ คำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ คำพิพากษาของศาลอาญา รวมทั้งพฤติกรรมในการหลบหนีคดีของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทมีหรือเคยมีพฤติกรรมในการสร้างราคาหลักทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ (๘) ของประกาศดังกล่าว ที่ร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควรแสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในระบบข้อมูลผู้บริหาร ดังนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งปฏิเสธไม่แสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัท จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) โดยมีชื่อย่อที่ใช้เรียกในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า TCOAT ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือที่ กต.ด. ๑๙๖๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์สร้างราคาหลักทรัพย์ และพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีอาญา โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาลงโทษ

ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีได้หลบหนีจนคดีขาดอายุความ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ (๘) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ โดยได้กำหนดระยะเวลาไม่แสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารเป็นเวลา ๑๕ ปี ตามข้อ ๙ ของประกาศฉบับเดียวกัน และได้มีหนังสือแจ้งกรณีดังกล่าวให้กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนการแจ้งลักษณะต้องห้ามดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือที่ กต.ต. ๑๙๖๒/๒๕๔๙ เรื่อง แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ และให้นำรายชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร รวมทั้งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ เพื่อเป็นข้อกำหนดกลางเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยดำเนินการภายใต้ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร อันเป็นระบบที่รองรับข้อมูลรายชื่อผู้บริหารที่นำส่งโดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยมีการกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะแสดงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารได้ ก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว ประกอบกับในกรณี que prima facie ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่บริษัทแจ้งชื่อเพื่อการนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม และพฤติการณ์อันเป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว

